Fragment: Innovatio consti lutionum a praedecesso-' rihus editanim con tra homicidas et alias capitaliter hannitos ; et maiorum poenanim in/lictio in eorum recepta- torcs et auxiliantes, communitatesque eos non persequcntes et capientes.

Gregorins episcopus servas servorum Dei, ad perpetaam rei memoriam. · Latin

CXXII.

Innovatio consti lutionum a praedecesso-'

rihus editanim con tra homicidas et

alias capitaliter hannitos ; et maiorum

poenanim in/lictio in eorum recepta- torcs et auxiliantes, communitatesque

eos non persequcntes et capientes.

Gregorins episcopus servas servorum Dei,

ad perpetaam rei memoriam.

Cnnsa hnlql CODStllUtiOUil.

Tanta tamque liorrenda quotidie suc- crescunt sanguinariorum et sceleratorum bominum maleficia, ut nos, qui subdilos nostros, caritatis potius vinculo quam severitate poenarum, in officio contineri semper optavimus, tandem necesse sit, ad ipsos procul. a societate humana sub- movendos, nova remedia adbibere, ac siniul cogitare quomodo illos confovendi facultas tolli ab iis possit, sine quorum auxilio impurissimi i illi pleraque omnia delieta ncque perficere nequu poenas ef- fugere possent.

Innovatio bai laruni ediiarn^v cantra liu Ditos.

§ 1. Quae felicis recordationis Plus se- cundus, Paulus ilem secundus, Sixtus quartus, lulius secundus, Leo decimus, Clemens septimus. Plus quartus, Pius quintus et diversi alii Romani Pontifices praedecessores nostri, suo quisque tem- pore, prout necessitas tulil, bone et pro- videnter respicientes, conslilutiones suas in exiliale hoc genus, prò temporis et criminum raiione, ediderunl, quas nos, cum suis censuris et poenis omnibus, ac si ad verlum inserercntur praesentibus, haberi volumus prò expressis, ex certa scientia nostra innovante?, ita ut illae omnes praesentibus et vicissiin j)rae.^enles illis universis et singulis ad omnes ea-

1 Forte impiissimi (r. t.).

An. C. 1580 556 BtTTXAHTtnr T^OMANITH

rum omnium ra?us et parles subsidio sint.

Subdiii p.ip.T boI,a'pttfdeù- Ics, i..ni)iios, in Slatu Tel e>ira ìD loiis siu> recepian-

§ 2. Hoc cdiclo perpetuo, de fratrum nostrorum Consilio, statuimus ut quicum- «1»^' Ptiam ecclesiastica et quacumque (linniiate praeditus, sive dux aut comes, marchio, vicanus, teudatarms, guberna- "^ . . j^^. ^j^,^ ^^jj^^ cuiusvis conditiouis et or- dinis, huius Status et ditionisnostrae tem- poralis, S. R. E. in eisdemtemporalibus mediate vel immediate subiectus, etiam dominia, iurisdicliones et loca extra Sla- tum praedictura obtinens, ac etiam qui- cumque extraneus bona in eodem Statu habens, homicidas, latrones, grassatores et alios quocumque crimine capitali bannitos vel dilì'amatos, in suis quisque do- miniis, locis seu domibus, lam in ipso Slatu quam extra eum consistentibus, re- ceptaverit, seu quod in huiusmodi locis receptentur permiserit quoquomodo.

r.teniesriuf,

§ 3. Ac etiam quicumque ne ii capian- tur impediverit, captosque eripuerit vel occultaveril, potestatemve evadendi fece- rit, vel carcerem aul aliam quamcumque custodiam fregerit conatusque fuerit, sive ad hoc homines, arma aliave ministra- verit, seu alias auxilium, consilium vel favorem, palam vel in occulto aut quocumque modo praesliterit.

luBiiiiaeque eirp/^quiren- d^s impedien-

§ 4. Praeterea quicumque iudices, mi- nistros vel executorcs iuslitiae in perqui- sitione, captura seu adductione ac om- jjì,jq j,, Ubera eorum officii executione impediverit, verberaverit, insecutus fue- rit, concusserit, perterrefecerit, ad arma conclamaverit, aliosve concitaverit seu mandavcrit.

Ftrominiini Canlur;

§5. Eum, praesentiumaucloritate, excommunicalionis maioris senlonlia inno- damus, a qua solus Romanus Ponlifex absolvere possit, nisi in mortis articulo, et satisfactione debita praecedente.

§ 6. Ac praeterea ipsum laesae maie-

crioiims laesae maje i laesae mkie lis rei SUDI

latis reum et S. R. E. rebellem pronun- * ciamus.

Boiiis or bus priTADl

§ 7. Necnon ducatu, comitatu, mar chionatu, terris, oppidis, castris, domi- niis, vicariatibus, guberniis, feudis et aliis, quae a Romana et quibuscumque aliis ecclesiis obtinet ac oblinebit in fu- turum, ceterisque omnibus bonis immo- bilibus, mobilibus et semoventibus, rebus et iuribus suis, necnon omni et quacum- que, etiam ecclesiastica, dignitate, gratia, exemptione reali et personali, honore, privilegio et beneficio ecclesiastico et temporali privamus eo ipso.

Addìiniui cura liliis i habiiiianmr.

S 8. Ac ipsum et eius filios indisjnos decernimus ad

illa et alia in posterum oh- , . , .,, ,. . ^ , tinenda, et ad quoscumqueactuslegitimos exercendos, quibus etiam portae nura- quam palebunt ullius dignitatis ecclesia- sticae vel mundanae.

EornmTMW

S 9. Sintque vassalli, custodes et populi a hdeiitalis luramento et quocumque alio iure absoluti.

Mmà* << camm"»pfi """"i

§ IO. Omnia eius aedificia disiiciantur, aut aliis Camerae Aposlolicae iuribus ad- scribanlur.

Domini» e, "^"^^^3?«,

§ 11. Ducatus vero ac dominia, vica- riatus, gubernia, feuda ceteraque bona et iura praedicla, eorumque fructus et emolumenta aliis fisci nostri iuribus per- petuo applicali! US. Et ila Camerae Apo- stohcac eo ipso, absque declaralioné su- per incursu poenae privalionis huiusmodi, aut cilatione eius vel eorum, qui poenam huiusmodi incurrerinl, facicnda, aut iu- dicis sententia vel decreto, vel alia iuris et facti solemnilate habenda, perpetuo applicata, appropriala el incorporala et ad nostrani Romaniquo Ponlificis prò tempore existentis liberani dispositionem perlincre volumus, ac si per lapsum temporis concessionis eorum aut finilam lineam ad ipsam revertissenl.

§ 12. Nec quisquam cxeniptionis vel

:. 1080 r.Ri'.coniri ; XIII TP. 3^7 An. C. 1580

riTiicpi» i rcTo-

vetusti privilogii do rocipiondis /'l non consij;nandis luiusniodi lacinoiosis el bannilis ani alio (|nociiinque practoxin iuvari possi!.

.. cono- T Pìì V 1 n"""""

§ 13. Declaranlos ducalus, dominia, vicarialus, gubernia, fenda aliaque prae- dieta sub constitutione dicti Pii Quinti praedecessoris, super huiusmodidoniiniis et iurisdictionibus in feudum aut alias non concedendis edita, minime comjìre- liendi.

§ 14. Communitales vero, necnon uni- vei'sitates omnium civilatum, terrarum

mmniiii»- Il i-apien- niiio5iis-cl '''

locoi'um status praedicli, cum prnnum i- • de accessu, slalione vel Iransitu bannito- rum et aliorum praedictorum nolitiam habuerint, si statini populos suos armatos pulsu cainpanarum el aliis signis non lonvocaverint, illosque non ceperint et tute custodierint, vel, si illos capere non potueriul, finilimas quasque communi- tates et universitates aut dominos non commonefecerint, vel ipsi aut eorum ali- qui illos receptaverint vel toleraverint, vel cibis, commeatu, anxilio, Consilio vel favore, aut quocumque alio modo, eiiam ut evadant, per se vel alios iuverint, ccn- suris et poenis omnibus supradictis sup- ponimus, earuniqne etiam res et bona omnia necnon fructus et emolumenla lisco praedicto, modo et forma praemis- sis, applicamus eo ipso.

»rum

§ 15. Et nihilominus dilecto fdio ca- mcrario nostro ceterisqne omnibus sin- gularum lilterarum pi'aedielarum execu- toribus, el praclerea gubernalori Urbis, ac causarum Curiae Camerae praedictae generali auditori per apostolica scripla mandamus ut quisque prò se ad omni- modam illarum et praesenlium nostrarum ac censurarum el poenarum omnium in eis contenlarumexcculionem omninopro- cedentes, faciant illas omnes et in eis contenta quaecumque scmper et ubiqne

1 Tomo vh/ p;i!:. 5G0.

per omnia loca pra^dicla et ab omnibus sub illis comprchensis, iuxla singularum lilterarum earumdem continentiam et te- norem, inviolabililer observari.

attunue ii«rO|»torl»t.

8 16. Non obstantibus praemissis ac om- ., ... nibus, quae in smgulis lilteris praedictis concessum est non obstare, ceterisque conlrariis quibuscumque.

Form» eif«- a,

§ 17. Ut autem praesentes litterae om- nibus amplius innotescant, et ne quisquam illarum ignoratone se excusare possil, iu- bemus illas valvis ecclesiae S. Ioannis Lateranensis et basilicaePrincipis Aposto- lorum de Urbe ac in acie Campi Florac de more appendi, eisque detractis, ipsa- rum exempla, etiam impressa, eisdem in locis affixa relinqui : faclaque huiusmodi publicatione, volumus ipsas praesentes hic in Urbe publicatas, die sequenti; extra vero eam, post decem dies, quoscumque per- inde arctare atque afficere , el contrafa- cientes poenas et alia supradicla omnino incurrere, ac si eis singulis praesentibus in propriis eorum personis el locis inti- malae fuissenl.

Eiempiorum

§ 18. Insuper earumdem praesentium exempla, etiara impressa, notarli pubblici manu et camerarii praedicli vel alterius personae in dignitate ecclesiastica coa- stilutae sigillo obsignata, eamdem prort-us fidem ubiquelocorum, in iudiciis et extra illa, tacere quae ipsaemet praesentes face- reni, si exhiberentur vel oslenderenlur.

,

Nulli ergo e(c.

Dalum Romae apud S. Pelrum , anno Incarnalionis dominicae millesimo quin- gentesimo ocluagesimo, quinto idusiulii, pontificatus nostri anno ix.

i' Ego Greoorius Catholicae Ecclesiae

episcopus subscripsi.

Sequunlur cardinalium subscriptioncs.

Uat. ciie 11 iulii 1580, punlif. anno ix.

Source. Open the source witness. 1883 Naples printing: public domain in the United States. Fragment witness: part of the act is absent from this printing. From Bullarium Romanum, volume-08, 1883-naples-bullarium-volume-08-latin. Source-derived reading-order LF lines 41457-41785. Exact scan leaf bounds 371-373; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. The extent statement below comes from the earlier raw-OCR review; its line numbers refer to the raw OCR text, not to this reading-order text: The preamble, eighteen provisions, historical notes, authentication, dating and papal subscription survive. The printing announces cardinal subscriptions at raw OCR line 41502 but proceeds directly to the editorial date; the next page begins a new act. The cardinal subscription list is absent from this printing, as confirmed at the page-image junction. The announcement remains included; no cardinal names are supplied. Conventional sanction abbreviations remain unexpanded. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T19:47:53Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.